

Arbeitsakte

Akte: Grundsteuer Rosenwinkel-Bescheidkette

grundsteuer-rosenwinkel-bescheidkette

Die Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH verwaltet ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Trier. Die Eigentümergemeinschaft erhält 2026 einen stark erhöhten Grundsteuerbescheid. Bei der Aktenprüfung zeigt sich: Die Gemeinde hat den Messbetrag richtig übernommen, der Fehler liegt wahrscheinlich schon im Grundsteuerwertbescheid des Finanzamts. Wohn- und Nutzflächen, Bodenrichtwertzone und die

Diese Datei bündelt alle Aktenstücke in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Aktenordner ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (6)
Teil 2	CSV-Tabellen (1)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-mandantenmail-hausverwaltung.md

E-Mail der Hausverwaltung

Von: Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH, Frau Mathilde Kreutzer

An: Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

Datum: 18.05.2026, 08:42 Uhr

Betreff: Grundsteuer 2026 Rosenwinkel 14/16 Trier - bitte dringend prüfen

Guten Morgen,

wir verwalten die WEG Rosenwinkel 14/16 in Trier. Die Stadt Trier hat am 13.05.2026 den Grundsteuerbescheid 2026 verschickt. Die Jahresgrundsteuer soll nun **19.476,40 EUR** betragen. Bisher lagen wir nach alter Bewertung bei rund **8.900 EUR**.

Die Eigentümer sind entsprechend aufgebracht. Das Objekt ist kein normales Mehrfamilienhaus. Es handelt sich um ein altes Eckgebäude mit Vorderhaus, Seitenflügel und kleinem Hinterhaus. Der Seitenflügel ist seit Jahren nur eingeschränkt nutzbar, weil das Treppenhaus feucht ist und die Brandschutzertüchtigung noch nicht abgeschlossen wurde. Außerdem gibt es im Erdgeschoss eine kleine Buchbinderei und ein ehemaliges Ladenlokal, das seit September 2024 leer steht.

Wir haben damals die Grundsteuererklärung selbst gemacht. Ich befürchte, dass wir aus der alten Hausverwaltersoftware falsche Flächen übernommen haben. Insbesondere wurden Keller- und Werkstattflächen teilweise als Wohnfläche geführt. Außerdem steht im Bescheid ein Bodenrichtwert, der eher zur Hauptstraße passt, nicht zu unserer Seitengasse mit Zufahrt über den Rosenwinkel.

Bitte prüfen Sie:

1. Ob wir gegen den Grundsteuerbescheid der Stadt noch etwas machen können.
2. Ob man die Zahlung aussetzen oder wenigstens Raten bekommen kann.
3. Ob wir gegen die Bescheide des Finanzamts noch vorgehen können, obwohl die schon aus 2024 stammen.
4. Welche Unterlagen Sie brauchen.

Die Eigentümerversammlung ist am 04.06.2026. Ich brauche vorher eine saubere Einschätzung, gerne mit Ampel und konkreten nächsten Schritten.

Freundliche Grüße

Mathilde Kreutzer Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Datei: 02-bescheidkette-abschrift.md

Abschrift Bescheidkette

A. Finanzamt Trier - Grundsteuerwertbescheid

Bescheid: Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022

Datum: 22.08.2024

Bekanntgabe laut Posteingang: 26.08.2024

Aktenzeichen: 42/318/00917 GWB

Wirtschaftliche Einheit: Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier

Art der wirtschaftlichen Einheit: gemischt genutztes Grundstück

Grundsteuerwert: 3.284.000 EUR

Auszug Bewertungsgrundlagen

Feld	Feststellung
Grundstücksfläche	1.148 qm
Wohnfläche	1.034 qm
Nutzfläche Gewerbe	184 qm
Baujahr Vorderhaus	1908
Baujahr Seitenflügel	1923
Bodenrichtwert	1.050 EUR/qm
Mietniveaustufe	4
Erklärungseingang	17.02.2023

Hinweis im Bescheid: Die Feststellung beruht auf den erklärten Daten und den elektronisch abgerufenen Bodenrichtwertinformationen.

B. Finanzamt Trier - Grundsteuermessbescheid

Datum: 22.08.2024

Messbetrag ab 2025: 3.542,98 EUR

Steuermesszahl laut Bescheid: begünstigte Wohnnutzung teilweise berücksichtigt

Bekanntgabe: zusammen mit Grundsteuerwertbescheid

C. Stadt Trier - Grundsteuerbescheid 2026

Bescheid: Grundsteuer B 2026

Datum: 13.05.2026

Kassenzeichen: 7008-4419-RO14

Messbetrag laut Finanzamt: 3.542,98 EUR

Hebesatz 2026: 550 %

Jahresbetrag: 19.486,39 EUR

Fälligkeiten: 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. zu je 4.871,60 EUR

Auffälligkeiten

1. Im kommunalen Bescheid scheint der Messbetrag rechnerisch zutreffend übernommen zu sein.
2. Der Hauptfehler liegt wahrscheinlich in der Wertfeststellung.
3. Die Einspruchsfrist gegen die Finanzamtsbescheide ist wahrscheinlich abgelaufen, es kommen aber Änderungsantrag, fehlerberichtigende Fortschreibung, Wiedereinsetzung nur bei Sonderlage und eine AdV-/Folgeprüfung in Betracht.
4. Für 2026 besteht Zahlungsdruck, auch wenn die Wertfeststellung angegriffen wird.

Datei: 04-objektvermerk-denkmalschutz-leerstand.md

Objektvermerk Rosenwinkel 14/16

Bearbeiterin: Mathilde Kreutzer, Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Datum: 20.05.2026

Objekt

Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Altstadt, bestehend aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus. Das Grundstück liegt nicht unmittelbar an der hochfrequentierten Hauptlage, sondern in einer Seitengasse mit schmaler Zufahrt und Lieferbeschränkungen. Der Innenhof ist für Fahrzeuge über 2,10 m Breite praktisch nicht erreichbar.

Nutzungsrealität

- Das Vorderhaus ist überwiegend zu Wohnzwecken genutzt.
- Im Erdgeschoss links befindet sich eine kleine Buchbinderei mit Publikumsverkehr an drei Tagen pro Woche.
- Das frühere Ladenlokal rechts steht seit September 2024 leer. Zwei Mietinteressenten sind abgesprungen, weil keine barrierefreie Erschließung möglich ist.
- Der Seitenflügel leidet unter Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus. Eine Brandschutzertüchtigung ist seit 2024 in Planung.
- Das Hinterhaus wird faktisch als Archiv und Werkstatt genutzt. Es besitzt keine zeitgemäße Wohnerschließung.

Denkmalschutz

Der Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998 betrifft Fassaden, Treppenhaus Vorderhaus, Dachform und Hofpflaster. Änderungen an Fensteröffnungen, Dachgauben und Treppenhaus sind genehmigungspflichtig. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Sanierungskosten deutlich höher sind als bei vergleichbaren Gebäuden.

Bewertungsauffälligkeit

Der Bodenrichtwert im Bescheid entspricht nach unserer Einschätzung eher der Zone "Hauptstraße/Marktplatz". Für den Rosenwinkel selbst nennt die Auskunft des Gutachterausschusses eine Nebenlagenzone mit Abschlägen. Die Verwaltung hat bisher nur einen Screenshot, aber noch keine amtliche Auskunft mit Signatur.

Anlagenstand

- Fotos Feuchtigkeit Seitenflügel vom 08.01.2026.
- Bauaufsichtsschreiben vom 18.07.2024.
- Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998.
- Aufmaß Architektin Franziska Wiegand vom 14.09.2021.
- Mieterkorrespondenz Ladenleerstand 2024/2025.

Datei: 05-kurznotiz-gemeiner-wert.md

Kurznotiz: niedrigerer gemeiner Wert

Ausgangspunkt

Der festgestellte Grundsteuerwert beträgt 3.284.000 EUR. Die Hausverwaltung hält einen Verkehrswert von rund 2.150.000 EUR bis 2.350.000 EUR für realistischer. Diese Einschätzung ist noch kein gerichtsfester Nachweis, aber als Einstieg in eine Adv- und Belegstrategie brauchbar.

Vorliegende Indizien

Indiz	Stand	Gewicht
Kaufangebot Stadtbau Invest GmbH vom 03.02.2025 über 2.220.000 EUR	schriftlich, aber unverbindlich	mittel
Maklerkurzbewertung Eberwein Immobilien vom 21.04.2025: 2.300.000 EUR	liegt als PDF vor	mittel
Bauschadensbericht Seitenflügel	detailliert, Kostenrahmen 420.000 EUR	hoch
Denkmalschutzbeschränkungen	Bescheid vorhanden	hoch
Leerstand Ladenlokal	seit 09/2024 belegt	mittel
Bodenrichtwertabweichung	bisher nur Screenshot	offen

Empfohlene Belegtreppe

1. Amtliche Bodenrichtwertauskunft zum Stichtag 01.01.2022 beschaffen.
2. Architektin um aktualisierte Flächenbestätigung bitten.
3. Bauschadensbericht mit Fotos und Kostenschätzung zusammenstellen.
4. Erst dann entscheiden, ob ein Verkehrswertgutachten beauftragt wird.

Rechtliche Einordnung für den Entwurf

Nach der BFH-AdV-Linie vom 27.05.2024 kann ein niedrigerer gemeiner Wert in der Grundsteuerwertfeststellung erheblich werden, wenn die Abweichung plausibel und objektbezogen belegt wird. Die Akte sollte deshalb nicht nur Verfassungsrügen sammeln, sondern die konkrete Überbewertung zeigen.

Datei: 06-einspruch-adV-entwurf.md

Entwurf: Einspruch / Änderungsantrag / AdV

An das Finanzamt Trier

Betreff: Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier, Aktenzeichen 42/318/00917 GWB

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Eigentümergemeinschaft Rosenwinkel 14/16 beantragen wir die Überprüfung und Änderung der Grundsteuerwertfeststellung auf den 01.01.2022 sowie der darauf beruhenden Messbetragsfestsetzung.

Hilfsweise legen wir, soweit noch verfahrensrechtlich möglich, Einspruch ein und beantragen Aussetzung der Vollziehung beziehungsweise eine verfahrensgerechte Behandlung als Antrag auf fehlerberichtigende Fortschreibung.

Begründung

Der festgestellte Grundsteuerwert beruht nach Aktenlage auf unzutreffenden tatsächlichen Grundlagen:

1. Im Hinterhaus wurden Archiv- und Werkstattflächen als Wohnfläche behandelt.
2. Im Dachgeschoss wurden Dachschrägen und Balkonflächen nicht plausibel berücksichtigt.
3. Keller- und Nebenflächen scheinen in die Nutzfläche eingeflossen zu sein.
4. Der angesetzte Bodenrichtwert entspricht mutmaßlich nicht der Nebenlage Rosenwinkel, sondern der höherwertigen Hauptlage.
5. Denkmalschutz, Feuchtigkeitsschäden und Brandschutzdefizite des Seitenflügels wirken sich auf Nutzung und gemeinen Wert aus.

Die beigefügten Unterlagen legen nahe, dass der festgestellte Grundsteuerwert erheblich oberhalb des gemeinen Werts der wirtschaftlichen Einheit liegt. Wir verweisen insoweit auf die BFH-Beschlüsse vom 27.05.2024 - II B 78/23 (AdV) und II B 79/23 (AdV), wonach im Einzelfall ernstliche Zweifel bestehen können, wenn der niedrigere gemeine Wert plausibel belegt wird.

Anträge

1. Änderung der Grundsteuerwertfeststellung nach Maßgabe der beigefügten Flächen- und Nutzungsaufstellung.
2. Hilfsweise Aussetzung der Vollziehung in angemessener Höhe.
3. Übersendung der elektronisch verarbeiteten Erklärungsdaten und Bewertungsparameter.
4. Gelegenheit zur Nachreichung einer amtlichen Bodenrichtwertauskunft und gegebenenfalls eines Verkehrswertgutachtens.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

Interne Notiz

Vor Versand ist zwingend zu prüfen, ob die Einspruchsfrist gegen die Finanzamtsbescheide abgelaufen ist und welche Verfahrensnorm tatsächlich trägt. Der Entwurf ist bewusst weit formuliert und muss nach Akteneinsicht geschärft werden.

Datei: 07-zahlungsplan-gemeinde.md

Zahlungs- und Gemeindevermerk

Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026

Fälligkeit	Betrag	Status	Empfehlung
15.02.2026	4.871,60 EUR	offen laut Bescheidnachtrag	sofort klären, ob bereits über Hausgeld gezahlt
15.05.2026	4.871,60 EUR	fällig	zahlen oder kurzfristige Stundung beantragen
15.08.2026	4.871,60 EUR	künftig	Vorfrist 15.07.2026
15.11.2026	4.871,59 EUR	künftig	Vorfrist 15.10.2026

Gemeindeebene

Die Stadt Trier hat nach derzeitiger Aktenlage den Messbetrag rechnerisch übernommen. Ein Angriff gegen die Gemeinde hilft daher nur, wenn:

- der Messbetrag falsch übertragen wurde,
- der Hebesatzbescheid/satzungsrechtliche Grundlage fehlerhaft ist,
- Zahlungserleichterung nötig ist,
- Eigentümer- oder Kassenzeichenfehler bestehen.

Vorschlag an Hausverwaltung

1. Zahlung der fälligen Rate unter Vorbehalt prüfen.
2. Parallel beim Finanzamt Grundlagenfehler angreifen.
3. Bei Liquiditätsproblem Stundung/Ratenzahlung bei der Stadtkasse beantragen.
4. Eigentümerversammlung informieren, dass "Grundsteuerbescheid Stadt" nicht automatisch die richtige Angriffsebene ist.

Kurztext für Eigentümerversammlung

Die Kanzlei sieht den Schwerpunkt nicht im Hebesatzbescheid der Stadt, sondern in der vom Finanzamt festgestellten Bewertungsgrundlage. Die Zahlungspflicht kann deshalb zunächst bestehen bleiben, obwohl die Bewertung angegriffen wird. Entscheidend ist nun, die Flächen- und Nutzungsfehler sowie den

niedrigeren gemeinen Wert mit belastbaren Unterlagen zu belegen.

CSV-Tabellen

Datei: 03-flaechen-und-nutzungsaufstellung.csv

Bereich	Gebaeudeteil	Nutzung laut Verwaltung	Nutzung laut Bescheid	Flaeche Verwaltung qm	Flaeche Bescheid qm	Problem	Beleg
EG links	Vorderhaus	Buchbinderei	Gewerbe	86	86	ok	Mietvertrag Buchbinderei Klee vom 01.04.2019
EG rechts	Vorderhaus	ehemaliger Laden leerstehend	Gewerbe	72	72	Leerstand ab 09/2024	Nebenkostenkonto und Fotos
1. OG	Vorderhaus	Wohnung R1	Wohnung	138	146	Balkon voll statt anteilig angesetzt	Aufmass 2021
2. OG	Vorderhaus	Wohnung R2	Wohnung	141	149	Balkon voll statt anteilig angesetzt	Aufmass 2021
DG	Vorderhaus	Wohnung R3	Wohnung	96	124	Dachschragen falsch behandelt	Grundriss Architektin F. Wiegand
EG	Seitenfluegel I	Lager feucht	Nutzflaeche	54	92	Kellernahe Flaeche als voll nutzbar erfasst	Bauschaden sbericht 12.02.2025
1. OG	Seitenfluegel I	Wohnatelier unvermietet	Wohnung	64	84	Brandschutzmaengel und nur eingeschränkte Nutzung	Schreiben Bauaufsicht 18.07.2024
2. OG	Seitenfluegel I	Wohnung S2	Wohnung	71	87	Flurbereich doppelt erfasst	Teilungsplan
Hinterhaus	Hofgebäude	Archiv und Werkstatt	Wohnung	118	194	als Wohnflaeche statt Neben-/Nutzflaeche erfasst	alte Gewerbe genehmigung 1987
Keller	Gesamt	Kellerabteile	unbekannt	0	80	Keller offenbar in Nutzflaeche eingerechnet	Kellerplan
Hof	Gesamt	Hofflache	Zubehoer	226	226	ok	Kataster
Grundstueck	Gesamt	Gesamtflaeche	Gesamtflaeche	1148	1148	ok	Flurkarte